CURSO INTRODUCTORIO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

Caso 5:

Situación: Ana, una aprendiz de Tecnólogo en Gestión Contable, ha faltado a varias sesiones de formación sin justificación y no ha entregado las evidencias de aprendizaje en las fechas establecidas. Además, ha sido reportada por comportamiento irrespetuoso hacia sus compañeros y el instructor, incluyendo comentarios despectivos y actitudes desafiantes durante las clases.

Preguntas Orientadoras:

1. ¿Qué faltas ha cometido Ana según el Reglamento del Aprendiz SENA?

   RTA: Las faltas que está cometiendo Ana son:

   - 1.1 inasistencia a la formación sin justificación

   - 2.1 No entrego las evidencias de aprendizaje en las fechas establecidas

   - 3.1 comportamiento inadecuado hacia los demás aprendices e instructor

2. ¿Qué artículos del reglamento se están infringiendo?

   Los artículos del Reglamento del Aprendiz SENA que se están infringiendo en este caso son:

   1.2 Artículo 9 (Deberes del aprendiz): porque Ana no está asistiendo a la formación ni entregando las evidencias de aprendizaje en las fechas establecidas.

   2.2 Artículo 23 (Faltas académicas): debido a la inasistencia injustificada y al incumplimiento en la entrega de evidencias de aprendizaje.

   3.2 Artículo 24 (Faltas disciplinarias): por el comportamiento irrespetuoso hacia compañeros e instructor, afectando la convivencia en el ambiente de formación.

3. ¿Cuáles son las posibles medidas formativas y sancionatorias aplicables?

   Medidas formativas aplicables para Ana:

   3.1 Solo si el comité considera que aun hay posibilidad de corrección pedagógica:

- Llamado de atención verbal.
- Llamado de atención escrito.
- Plan de mejoramiento académico.
- Compromiso de convivencia.
- Seguimiento especial por coordinación académica.
- Remisión a bienestar al aprendiz

Estas medidas buscan corregir, no castigar.

3.2 Medidas sancionatorias para Ana:

Solo si la(s) falta(s) es/son calificable(s) como grave(s) y hay reiteración:

- Llamado de atención escrito con anotación en el registro académico.
- Condicionamiento de matrícula.
- Implica que: Si vuelve a incumplir, puede generarse cancelación definitiva.

3.3 Cancelación de la matrícula (solo sí):

- Persiste la conducta.
- Hay reincidencia.
- Se configura deserción.
- O se agrava el comportamiento.

4. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones?

Debido a las inasistencias injustificadas, el incumplimiento académico y el comportamiento inadecuado presentado por Ana, el SENA debe aplicar el procedimiento establecido en los artículos 39, 40, 41 y 42 del Reglamento del Aprendiz, garantizando siempre el debido proceso.

4.1 Inicio del proceso y reporte de la falta (**Art. 39 – Debido proceso**)

El instructor debe reportar formalmente las faltas cometidas por Ana (inasistencias y conducta). No se puede imponer una sanción inmediata sin antes iniciar el proceso respetando su derecho a la defensa.

4.2 Notificación y derecho a descargos (**Art. 39**)

Ana debe ser notificada oficialmente sobre las faltas que se le atribuyen y citada para que presente sus descargos, explique las razones de su comportamiento y aporte pruebas si las tiene.

4.3 Análisis por el Comité de Evaluación y Seguimiento (**Art. 40**)

El Comité debe analizar el caso, revisar las evidencias, escuchar los descargos de Ana y determinar si la falta es leve, grave o gravísima, y definir si corresponde una medida formativa o una sanción disciplinaria.

4.4 Decisión motivada y notificación (**Art. 41**)

La decisión tomada por el Comité debe quedar por escrito y notificarse formalmente a Ana, explicando claramente la sanción y las razones que la justifican.

4.5 Interposición de recursos (**Art. 42**)

Si Ana no está de acuerdo con la decisión, tiene derecho a interponer los recursos establecidos en el reglamento dentro del plazo correspondiente.